

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4880/2548

นายวิรัตน์ เนื่อนุ่ม
บริษัทชานตาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามคำทำ เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา เช่น การสาบาน หรือการเบิกความของพยานปากใดปากหนึ่ง ถ้าดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้ว สมประโยชน์ของคู่ความฝ่ายใด คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมรับข้อเท็จจริงตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้าง อันเป็นผลให้คู่ความฝ่ายที่ได้ประโยชน์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยไม่ต้องมีการสืบพยานเพื่อพิสูจน์ตามประเด็นข้อพิพาท คดีนี้โจทก์และจำเลยทำกันให้ถือเอาคำเบิกความของนางสาว บ. เป็นข้อแพ้นะคดี โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาว่า หากนางสาว บ. เบิกความว่าโจทก์เป็นหนี้จำเลยอยู่ 700,000 บาทเศษ ให้ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยเป็นธรรม โจทก์ยอมแพ้นะคดี และโจทก์ยอมจ่ายเงินจำนวน 792,857.28 บาท ให้แก่จำเลย ถ้านางสาว บ. เบิกความว่า โจทก์ไม่ได้เป็นหนี้จำเลยตามยอดเงินดังกล่าว จำเลยยอมแพ้โดยถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม และจำเลยจะจ่ายค่าชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ รวม 318,000 บาท ให้แก่โจทก์ ต่อนางสาว บ. มาเบิกความว่า โจทก์เป็นหนี้จำเลยจำนวน 700,000 บาทเศษ จริง ตรงตามคำทำเงื่อนไขบังคับก่อนจึงสำเร็จผลตามคำทำสมประโยชน์แก่จำเลย คำทำบังเกิดผลแล้ว โจทก์ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่จำเลยอ้าง

โดยไม่ต้องสืบพยานเพื่อพิสูจน์ตามประเด็นพิพาท การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีตามคำทำโดยมิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน จึงชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1) ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 335,402.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งให้โจทก์นำเงินจำนวน 792,857.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าโจทก์จะชำระหนี้ให้แก่จำเลยเสร็จสิ้น หากศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนเท่าใดให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ขอให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากเงินที่โจทก์ต้องรับผิดชอบใช้คืนให้แก่จำเลย

โจทก์ให้การขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยชอบธรรมให้โจทก์ชำระเงิน 792,857.28 แก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 3 ข และข้อ 3 ค ว่าคำทำของโจทก์และจำเลยที่ตกลงกันให้ถือเอาคำเบิก

ความของนางสาวบุญเรือน เป็นข้อแพ้นะคดี บังเกิดผลแล้วหรือไม่ และการที่ศาล
แรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีตามคำทำโดยมิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานที่
ปรากฏในสำนวนนั้น เป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า ป.วิ.พ. มาตรา 84 บัญญัติว่า "ถ้าคู่
ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ เพื่อสนับสนุนคำฟ้องหรือคำ
ให้การของตน ให้หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงนั้นตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้าง แต่
(1) คู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง?ซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว?"
การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามคำทำนั้น เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่อีกฝ่าย
หนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา เช่น การ
สาบาน หรือการเบิกความของพยานปากใดปากหนึ่ง ถ้าดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้ว
สมประโยชน์ของคู่ความฝ่ายใด คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมรับข้อเท็จจริงตามที่คู่
ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้าง อันเป็นผลให้คู่ความฝ่ายที่ได้ประโยชน์เป็นฝ่ายชนะคดี โดยไม่
ต้องมีการสืบพยานเพื่อพิสูจน์ตามประเด็นข้อพิพาท คดีนี้โจทก์และจำเลยทำกันให้
ถือเอาคำเบิกความของนางสาวบุญเรือน เป็นข้อแพ้นะคดี โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน
เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาว่าหากนางสาวบุญเรือนเบิกความว่าโจทก์เป็นหนี้จำเลยอยู่
700,000 บาทเศษ ให้ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยเป็นธรรม โจทก์ยอมแพ้คดีและ
โจทก์ยอมจ่ายเงินจำนวน 792,857.28 บาท ให้แก่จำเลย ถ้านางสาวบุญเรือนเบิก
ความว่าโจทก์ไม่ได้เป็นหนี้จำเลยตามยอดเงินดังกล่าว จำเลยยอมแพ้โดยถือว่า
จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม และจำเลยจะจ่ายค่าชดเชย เงินสะสม เงิน
สมทบ รวม 318,000 บาท ให้แก่โจทก์ ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล
แรงงานกลางลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ต่อมานางสาวบุญเรือนมาเบิกความที่
ศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ว่า โจทก์เป็นหนี้จำเลยจำนวน
700,000 บาทเศษ จริง ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นได้สำเร็จผลตามคำทำสมประโยชน์
แก่จำเลย คำทำจึงบังเกิดผลแล้ว โจทก์ต้องแพ้คดีตามคำทำโดยยอมรับข้อเท็จจริงที่
จำเลยอ้างโดยไม่ต้องสืบพยานเพื่อพิสูจน์ตามประเด็นพิพาท การที่ศาลแรงงานกลาง

พิพากษาให้โจทก์แพ้คดีตามคำทำโดยมิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน
จึงเป็นการพิพากษาคดีที่ชอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1) ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 แล้ว

พิพากษายืน.

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ชวลิต ยอดเนร-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายประเวศ อิศวรรัตน์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ